

1500749-18.2022.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIZ MOISÉS PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

LUIZ MOISÉS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, porque, no dia 24 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500749-18.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500749-18.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIZ MOISÉS PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

LUIZ MOISÉS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, porque, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 07h15min, na Rua Oito, nº 100, Samaritá, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava 31 (trinta e uma) pedras de crack, com peso bruto de 13g (treze gramas), 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína, com peso bruto de 94g (noventa e quatro

gramas), e 2 (duas) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso bruto de 13g (treze gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 9/10, auto de constatação provisória de págs. 30/31 e laudo pericial de págs. 120/122.

Segundo consta da denúncia, policiais civis em operação policial deflagrada pela Delegacia Seccional de Praia Grande/SP, em diligências no local dos fatos avistaram o denunciado, sentado na calçada em poder de uma sacola, da qual ele retirou um objeto e entregou para um indivíduo não identificado, que deixou o local em seguida. Diante disso, efetuada a abordagem, na sacola plástica foram localizadas 31 (trinta e uma) pedras de crack, 64 (sessenta e quatro) microtubos de cocaína, e 2 (duas) porções de maconha, além da quantia de R\$ 13,00 (treze reais).

O réu foi notificado (pág. 105) e ofertou sua defesa (págs. 127/132). A denúncia foi recebida (págs. 137/138), o acusado foi citado (pág. 152 e durante a instrução criminal foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelas partes acusação uma testemunha indicada pelo juízo, sobrevivendo o interrogatório do acusado (mídia fls. 88, 138, 175). Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação (págs; 164/168). A defesa, no mesmo turno, requereu a improcedência da ação, absolvendo-se o réu da conduta imputada (págs. 171/177).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A denúncia é improcedente.

Os investigadores de polícia Norberto da Silva Pereira e Estevan Fernandes Alonso disseram em juízo que estava cerca de 100m de distância do réu, oportunidade na qual puderam visualizar o denunciado mexendo em uma sacola e entregando algo para outra pessoa na rua. Resolveram efetuar a abordagem e encontraram as substâncias entorpecentes, sendo que apenas um dos agentes da autoridade lembrou que ele estava com dinheiro.

Mesmo havendo a prova da materialidade delitiva, conforme o auto de exibição e apreensão e exame químico toxicológico, chama atenção o fato de que não houve campana prévia e que o réu estava bem distante dos policiais, supostamente entregando algo para terceiro que não foi abordado.

A testemunha Natielly da Silva Ramos Eugênio, esposa do réu, disse que no dia dos fatos Moisés foi preso e que viu o acontecido. Ele estava indo ao trabalho, momento no qual foi abordado por pessoas que estavam em um carro branco. Disse que os policiais insistiram na obtenção de informações ou que entregasse dinheiro. Foi até à Delegacia acompanhar a ocorrência e ele foi preso.

A testemunha Vanusa Oliveira da Rocha, por seu turno, asseverou ter presenciado os fatos e viu quando o réu foi abordado pelos policiais, oportunidade na qual o carro branco chegou. O réu estava indo trabalhar nesse dia e não estava com qualquer sacola nas mãos. Não percebeu movimento de tráfico no local e sabe que o réu trabalhava todos os dias.

Em seu interrogatório, o réu negou os fatos e disse que estava indo trabalhar, oportunidade na qual foi abordado pelos investigadores e foi indagado sobre os traficantes locais, uma vez que ostenta passagens criminais anteriores. Como não sabia qualquer informação, foi levado para a delegacia e as drogas foram apresentadas à autoridade policial. Tem passagem anterior por roubo.

Assim, apesar da comprovação da materialidade delitiva, a autoria é incerta, não restando alternativa diversa nos autos a não ser a absolvição do acusado. Destarte, no processo penal, para fundamentar uma condenação, não bastam meros indícios, mas a prova cristalina e ausente de qualquer dúvida, permitindo-se a aplicação da pena

privativa de liberdade.

Os agentes da autoridade visualizaram o réu com distância significativa (cerca de 100m), sendo certo que tal distância não permite visualizar detalhes de quem, supostamente, está na via pública em atitude suspeita. O terceiro agente (suposto usuário) não foi abordado ou sequer identificado. As testemunhas de defesa disseram que nada estava em poder do réu e sua negativa sobre a prática criminosa foi veemente.

Deste modo, uma vez que não existem provas seguras de ter o réu concorrido para a infração penal, a absolvição se impõe como medida de Justiça.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Penal que a Justiça Pública move em face de LUIZ MOISÉS PEREIRA DA SILVA e, por consequência, ABSOLVO o acusado das imputações descritas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura. Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

PIC

São Vicente, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA